

刑事訴訟法

No144

H19-26

(配点: 2)

月 日

月 日

起訴状一本主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

- ア. 起訴状一本主義は、裁判官が被告人の罪責について予断を抱くことなく第一回公判期日に臨んで初めて「公平な裁判所」の理念が実現されるという考えに基づくものであるので、当事者主義とは無関係である。
- イ. 公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するので、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合であっても、公訴事実中に前科を記載することは許されない。
- ウ. 恐喝の手段として送付された脅迫状の全文を恐喝罪の公訴事実引用するのは、起訴状一本主義に反する証拠の引用に該当するので許されることはない。
- エ. 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付してはならないとされているので、略式命令を請求する場合に、その請求と同時に検察官が立証に必要があると料する書類を裁判所に差し出すことは許されない。
- オ. 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付することを禁止しているので、検察官が被告人を勾留中のまま公訴提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個
6. 5個

No144

起訴状一本主義

正答率

H19-26

正解

1

58%

ア 誤っている

起訴状一本主義(256条6項)を採用すると、裁判所は、公判開始まで事件についての予備知識がないから、訴訟の進行を実質的に当事者に委ねざるを得ない。その結果、①証拠の提出は当事者が行い、②証人尋問も、304条1項の規定にかかわらず、当事者の交互尋問によることが原則とされる(規則199条の2以下)ことから、起訴状一本主義は当事者主義を実現するものといえる。したがって、起訴状一本主義は当事者主義とは無関係であるとする点で、本記述は誤っている。

イ 誤っている

判例(最大判昭27.3.5)は、起訴状に「前科を記載することは」「裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたり解しなければならない」としつつ、「被告人の前科であっても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となっている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である」とする。したがって、被告人の前科の記載は、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合であっても、公訴事実中に前科を記載することは許されないとする点で、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

判例(最判昭33.5.20)は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならないこと刑訴256条6項の明定するところであるから郵送脅迫書翰の記載内容を表示するには少しでもこれを要約して摘記すべきである」としながらも、「起訴状に脅迫文書の内容を具体的に真実に適合するように要約摘記しても相当詳細にわたるものでなければその文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状に脅迫文書の全文と殆んど同様の記載をしたとしても、それは要約摘示と大差なく、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞もなく、刑訴256条6項に従い『裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の内容を引用し』たものとして起訴を無効ならしめるものと解すべきではない」とする。そして、名古屋高判6.9.28は、手紙の脅迫文言の全文を引用した場合を適法とした。したがって、恐喝の手段として送付された脅迫状の全文を恐喝罪の公訴事実引用するのは、起訴状一本主義に反する証拠の引用に該当するので許されることはないとする点で、本記述は誤っている。

エ 誤っている

規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない」とする。したがって、略式命令を請求する場合に、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類を裁判所に差し出すことは許されないとする点で、本記述は誤っている。

オ 誤っている

規則167条1項は、「検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない」とする。したがって、検察官が被告人を勾留中のまま公訴提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されないとする点で、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述は0個であり、正解は肢1となる。